



**PUTUSAN**

Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALEXANDRA SALINAH TAMARA**, bertempat tinggal di Geertruidahoeve 19, 1422RD Uithoorn, The Netherlands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martina Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Robert Daniels & Partners, berkantor di Tamara Center, Suite 402, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**KOMISI BANDING MEREK**, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diwakili oleh Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Prasetyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Banding Merek dan Pegawai pada Subdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 647/KBM/HKI/2021, tanggal 5 November 2021 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan permohonan Pendaftaran Merek TAN EK TJOAN + Logo Nomor Permohonan J002012022688 dengan tanggal penerimaan 14 Mei 2012 yang diajukan Penggugat berlandaskan atas iktidak baik dan tidak meniru atau menjiplak atau mendompleng ketenaran merek pbanding;
4. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menganulir dan membatalkan Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkannya pada tanggal 15 Maret 2021;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mengumumkan permohonan pendaftaran Merek TAN EK TJOAN + Logo dengan nomor permohonan pendaftaran merek J002012022688 untuk jenis jasa di Kelas 43 atas nama Penggugat di dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menerima permohonan pendaftaran merek TAN EK TJOAN + Logo untuk jenis jasa di Kelas 43 dengan nomor permohonan pendaftaran merek J002012022688 secara keseluruhan dan menerbitkan Sertifikat Merek;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan agar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 29 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pusat Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Agustus 2022;

### Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 647/KBM/HKI/2021, tanggal 5 November 2021 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan permohonan pendaftaran merek TAN EK TJOAN + Logo Nomor Permohonan J002012022688 di Kelas 43 dengan tanggal penerimaan 14 Mei 2012 yang diajukan Penggugat berlandaskan atas iktikad baik dan tidak meniru atau menjiplak atau mendompleng ketenaran merek pbanding;
4. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menganulir dan membatalkan Surat Penolakan Tetap (definitif) yang diterbitkannya pada tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mengumumkan permohonan pendaftaran merek TAN EK TJOAN + Logo dengan nomor permohonan pendaftaran merek J002012022688 untuk jenis jasa di Kelas 43 atas nama Penggugat di dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menerima permohonan pendaftaran merek TAN EK TJOAN + Logo untuk jenis jasa di Kelas 43 dengan nomor permohonan pendaftaran merek J002012022688 secara keseluruhan, menerbitkan Sertifikat Merek, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 647/KBM/HKI/2021 tanggal 5 November 2021, Penggugat telah mengetahui bahwa merek yang dimohonkan oleh Penggugat TAN EK TJOAN + Logo memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TAN EK TJOAN telah didaftarkan oleh Lydia Cynthia Elia;
3. Bahwa namun demikian Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menarik Lydia Cynthia Elia sebagai pihak sehingga tepat gugatan menjadi kurang pihak;
4. Bahwa selain itu pokok gugatan tidak jelas karena dalam petitum, Penggugat menuntut pembatalan putusan Komisi Banding Merek/Termohon tetapi dalam posita, berisi pembatalan merek terdaftar dan penerimaan permohonan pendaftaran merek milik Penggugat, kedua pokok gugatan tersebut merupakan dua isu hukum yang berbeda sehingga tidak dapat diajukan dalam satu gugatan;
5. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALEXANDRA SALINAH TAMARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALEXANDRA SALINAH TAMARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp4.980.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp5.000.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023*